单位抽调人员组成的事故联合调查组，对该起事故进行联合调查，同时邀请市纪委监察委介入调查。经过科学严谨、依法依规、实事求是、周密合分析，事故调查组已查明事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位及个人施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.建设单位情况

中国铝业股份有限公司广西分公司（以下简称中铝广西分公司）为建设单位，是中铝集团控股的中国铝业股份有限公司的成员企业，属中央用代码是91451023737615325Q，公司类型属于股份有限公司分公司（上市），营业场所是平果县城西平果铝业公司内，负责人是黄某平。公司于为长期，经营范围包括矿山开采和氧化铝、华磊公司的业务及销售等。

中铝广西分公司于2020年4月20日成立教美矿项目部。教美矿项目部领导机构组成情况为：黎某肖任项目部经理，负责全面工作；田某昌任作；朱某流任项目部副经理，负责土建施工管理等工作；陈某钢任项目部副经理，负责安装施工管理等工作。教美矿项目职责为项目部代表公司的工作，负责项目实施过程中安全、质量、进度、投资控制和合同管理、信息管理、协调等工作。

2.施工单位情况

中铝国际南方工程有限公司(以下简称:南方工程公司)为施工单位,属中央企业。公司营业执照统一社会信用代码为91370300732630411P，注代表人是刘某飞，类型属于有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。公司于2001年10月13日成立，注册资本是15290.000000万人民币，营业期限自2001年10月13日起，营业期限为长期，登记机关是湖南省市场监督管理局，登记状态是存续(在营、开业、在册)，登记住所在长沙市雨心6栋22—23楼，经营范围包括冶金工业工程、有色工业工程、建材工业工程、矿山工程、电力工程、环保工程、市政公用工程、机电工程、程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、工业与民用建筑工程总承包;预拌商品混凝土、混凝土、混凝土构件、混凝土灌浆料、非标准设备、防水防低压成套开关设备及元器件、仪器仪表、变压器、发泡及自流平水泥、充填胶固材料生产、销售;第I类低、中压容器、铝合金及钢塑门窗的制作、分子、铝合金、热镀锌及其它各种材料电缆桥架的制作和销售;建筑材料、铝板、防冻液、金属材料、发电机及发电机组、制浆和造纸专用设备等租赁;设备管道安装;货物进出口服务;翅片管换热器、板式换热器、袋式除尘器、炉膛的生产、制作及销售;工程造价咨询;货物专用运输(罐式);设计

该公司持有安全生产许可证，证件编号为(湘)JZ安许证字[2020]000742,许可范围是建筑施工,有效期为2020年04月14日至2023年04月14日建设厅。

该公司持有3本建筑业企业资质证书，第一本证书编号为D243127226,统一社会信用代码是91370300732630411P，资质类别及等级是防水防装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、矿山工程施工总承包贰级、石油化工工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、期为2020年10月28日，有效期至2025年10月28日，发证机关是湖南省住房和城乡建设厅;第二本证书编号为D343127223,统一社会信用代码是91及等级为市政公用工程施工总承包叁级,预拌混凝土专业承包不分等级，发证日期为2020年11月6日，有效期至2025年11月6日，发证机关为湖南书编号为D143138363,统一社会信用代码是91370300732630411P，资质类别及等级是冶金工程施工总承包壹级,钢结构工程专业承包壹级，发证2026年03月24日，发证机关是中华人民共和国住房和城乡建设部。

3.劳务承包单位情况

山东恣德建设工程有限公司（以下简称：恣德工程公司）为劳务承包单位，公司营业执照统一社会信用代码是91370983MA3WDAXD6R,公司投资或控股），法定代表人是贾某华，注册资本是壹仟万元整，公司于2021年3月16日成立，经营范围许可项目包括消防设施工程施工，建筑劳务专业作业；测绘服务；住宅室内装饰装修；建设工程勘察。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部外承包工程有园林绿化工程施工，建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；建筑物清洁服务;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨筑装饰材料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，住所在山东省泰安市肥城市新城办事处新城路136号上城国际城市行政审批服务局。公司建筑业企业资质证书编号为D337324262,法定代表人是贾某华，注册资本是壹仟万元整，经济性质属于有限责任公司2026年4月26日，资质类别及等级为施工劳务不分等级，发证机关为泰安市行政审批服务局。公司持有安全生产许可证，编号为（鲁）JZ安许证贾某华，许可范围是建筑施工，有效期为2021年10月28日至2024年10月27日。

4.监理单位情况

广西中铝建设监理咨询有限公司（以下简称中铝监理公司）为建设项目监理单位，公司营业执照统一社会信用代码为914510237451023000000533，法定代表人是郑某海，类型属于其他有限责任公司，公司于2001年12月25日成立，注册资本是441.950000万人民币，核准期限自2001年12月25日起，营业期限至2029年12月24日，登记机关为平果市市场监督管理局，登记状态是存续(在营、开业、在册)，住所在广西范围是建设工程监理、工程造价咨询、工程招标代理、工程设计等业务以及政府采购代理业务;房屋建筑工程施工总承包;土石方工程和防腐保温外)；建材加工及购销;五金、电器、水暖器材、工器具、劳保用品、办公用品的经销;文印服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

（二）涉案建设项目监理、发包、承包及用工基本情况

1.涉案建设项目监理、发包、承包情况。

2021年8月26日中铝广西分公司与中铝监理公司签订《教美铝土矿山建设项目工程监理合同》，委托人是中铝广西分公司，监理人是中铝监理教美铝土矿山建设项目除外部运输公路外的所有子项进行全过程监理，对工程质量、造价、进度进行控制，开展安全生产管理的监理工作等，合同

2021年9月18日,中铝广西分公司与南方工程公司签订《中国铝业股份有限公司广西分公司教美铝土矿山建设项目——排泥输送系统施工工程》包方，南方工程公司为承包方，合同工作内容含但不限于排泥输送管、事故池、初期雨水池、排泥加压泵房等项目的建筑、装饰工程施工，以及表、给排水等安装、调式、无负荷试车等工作内容，合同工期总日历天数为240天，签约合同价为3203.319501万元。

2021年11月24日南方工程公司与恣德工程公司签订《建设工程施工劳务分包合同》，南方工程公司将中铝广西分公司教美铝土矿山建设项目一线工程土石方工程以劳务承包的名义分包给恣德工程公司施工，发包人是南方工程公司，承包人是恣德工程公司，作业范围及施工内容是教美方、回填方施工。计划竣工日期是2022年6月15日。签约暂估合同价是320.442911万元。

2021年10月29日恣德工程公司与唐某泽签订《挖机租赁(包月)合同》，租赁挖机概况：规格型号卡特320D，数量2台，随机操作人员有岑某等放钢管、回填等。之后恣德工程公司便开始组织安排20几名施工人员分成4—5个小组到施工场地进行施工作业，主要负责管道钢管摆放、焊接等发生。

2.建设项目用工情况

涉案建设项目是教美铝土矿山建设项目——排泥输送系统施工排泥输送管线工程，该建设项目涉及四个单位的安全管理人员及其他相关人员目部黎某肖（项目经理）、李某轩（专职安全管理人员）、余某伟（项目施工监管人员）、黄某（项目施工监管人员）等；二是中铝国际南方工程有刘某（专职安全员）、张某龙（技术员）、聂某松（施工员）等；三是山东恣德建设工程有限公司李某（项目负责人）、姚某（管工）、孙某春（焊咨询有限公司黄某（项目总监）、张某（总监代表）、邓某强（监理工程师）等。

二、事故发生经过、救援处置和善后处理情况

（一）事故发生经过、救援处置情况

2022年5月9日10时许，恣德工程公司在教美矿项目排泥输送管道K18+500段内洪村吊装钢管施工现场，由于连续下雨，管沟（管沟深1.2m，在使用挖掘机清理道路边沟塌方石土作业时，为避开突然滚下石头转向挖掘机，挖掘机履带碰撞到摆放在管沟边上0.8m处的一节Φ406*14,长11.7向坐在管子1/4处休息的姚某（管工）、孙某春（焊工）失去重心滚落到管沟底，随后被滚落的钢管砸压身上。附近的张某燕（材料员）听到呼救钢管一端，让岑某用挖掘机把钢管吊起来紧急施救，在不远处作业的3个焊工也赶过来参与施救。期间，张某燕打电话汇报项目副经理，并拨打12明白张某燕的方言，就挂断了，张某燕只好让修路的施工人员帮忙继续拨打120电话。

被钢管砸压的2人被救出时，孙某春尚能开口讲话，姚某已经不能说话了。赶到现场的中铝监理公司和中铝广西分公司安全管理人员，让2个按压复苏心肺。约十几分钟后，施救人员把姚某抬上一辆越野车迎向赶赴现场的救护车，大约在距离事故发生地点1公里处两车相会，姚某被紧急同时，救护车驶往就近的坡造镇中心卫生院。上午11时20分，坡造镇中心卫生院宣布姚某临床死亡。

平果市人民医院的救护车也随后赶到现场，接伤者孙某春往平果市人民医院救治，诊断为骨盆骨折。因平果市人民医院不具备做手术的条件，人民医院安排救护车把孙某春送到广西医科大第一附属医院救治。

（二）事故报告和善后处理情况

事故发生后，涉案相关单位立即组织对受伤人员进行应急救援，如实向相关部门上报告事故发生情况，妥善处理受伤人员医疗

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该事故造成一人受伤一人死亡。死者，姚某,男性，36岁，辽宁省北镇县沟帮子镇姚屯村人；受伤者，孙某春，男性，44岁，辽宁省盘山县甜

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约203.5万元人民币（其中：赔偿死者家属165万元，抢救费约0.5万元。伤者住院医治费用共11万元，伤残赔偿27万

四、事故原因和性质

（一）直接原因

挖掘机操作人员岑某在中国铝业股份有限公司广西分公司教美铝土矿山建设项目——排泥输送系统太平镇内洪村段施工过程中，使用挖掘机为避开滚落石头转向挖掘机，挖掘机履带碰撞到摆放在管沟边上一节重约1.2吨的钢管，使坐在钢管上休息的姚某、孙某春失去重心掉落到管沟里的身体受到不同程度的伤害。这是造成本次事故的直接原因。

间接原因

1.中铝广西分公司

对涉案建设项目安全检查不力。定期对中铝广西分公司教美铝土矿山建设项目——排泥输送系统施工排泥输送管线工程土石方工程施工安全所危险区域未设置安全警示标志、施工人员在危险作业时未安排专门人员进行现场安全管理、挖掘机操作人员岑某无相关操作证等安全事故隐患恣德工程公司落实整改并消除事故隐患。

2.南方工程公司

（1）违反合同条款规定分包涉案建设项目。违反《中国铝业股份有限公司广西分公司教美铝土矿山建设项目——排泥输送系统施工工程承包定的第一、二款）规定，以劳务分包（实际是专业工程分包）的名义将中铝广西分公司教美铝土矿山建设项目——排泥输送系统施工排泥输送管程公司施工②。

（2）未落实与恣德工程公司签订的《职业健康安全环保（HSE)管理协议书》约定的安全生产管理职责，导致施工现场安全生产管理职责不明

（3）在对恣德工程公司施工情况安全生产检查时，未发现作业场所存在危险区域未设置安全警示标志、施工人员在实施危险作业时未安排专挖掘机操作人员岑某无相关操作证即操作挖掘机等安全事故隐患，未及时督促恣德工程公司落实整改。

3.恣德工程公司

（1）未落实与南方工程公司签订的《职业健康安全环保（HSE)管理协议书》约定的安全生产管理职责，导致施工现场安全生产管理职责不明

施工过程中未在作业场所危险区域设置安全警示标志、在实施危险作业时未安排专门人员进行现场安全管理、挖掘机操作人员岑某无相关操作

（3）承包与其公司资质不符的建设项目。

4.中铝监理公司

对涉案建设项目监理不力。在对中铝广西分公司教美铝土矿山建设项目——排泥输送系统施工排泥输送管线工程土石方工程施工安全生产监区域未设置安全警示标志、施工人员在危险作业时未安排专门人员进行现场安全管理、挖掘机操作人员岑某无相关操作证等，也未及时督促南方改并消除事故隐患。

5.姚某、孙某春安全意识淡薄。在施工作业过程中未掌握本职工作所需的安全生产知识、安全生产技能；事故预防、应急处理能力等方面相当与正在作业的挖掘机安全距离不足的钢管上休息。

6.岑某安全意识淡薄，在施工作业过程中违反和不遵守安全管理操作有关规定：一是在清理道路边沟塌方石土作业前未了解其作业场所和工作及事故应急措施，在避开滚落石头时紧急避险导致履带碰撞到钢管；二是未严格落实岗位安全责任和遵守挖掘机司机安全技术交底相关要求持证的安全生产知识，未取得挖掘机操作证即上岗作业；四是在事故发生前未经有关部门对挖掘机操作作业培训。

7.涉案项目建设单位分管负责人黎某肖未履行安全生产管理职责。在对中铝广西分公司教美铝土矿山建设项目——排泥输送系统施工排泥输送产状况检查时，未及时排查生产安全事故隐患（生产安全事故隐患主要有：施工现场建设单位、施工单位、劳务承包单位、监理单位安全生产管落实等；作业场所危险区域未设置安全警示标志；施工人员在危险作业时未安排专门人员进行现场安全管理；挖掘机操作人员岑某无相关操作证等和忞德工程公司消除事故隐患。

8.涉案项目施工单位分管负责人马某义未履行安全生产管理职责。在对中铝广西分公司教美铝土矿山建设项目——排泥输送系统施工排泥输送产状况检查时，未及时排查生产安全事故隐患（生产安全事故隐患主要有：施工现场建设单位、施工单位、劳务承包单位、监理单位安全生产管落实等；作业场所危险区域未设置安全警示标志；施工人员在危险作业时未安排专门人员进行现场安全管理；挖掘机操作人员岑某无相关操作证等消除事故隐患。

9.涉案项目监理单位分管负责人黄某未履行安全生产管理职责。在对中铝广西分公司教美铝土矿山建设项目——排泥输送系统施工排泥输送管过程中，未发现诸多安全事故隐患（安全事故隐患主要有：施工现场建设单位、施工单位、劳务承包单位、监理单位安全生产管理职责不明确、所危险区域未设置安全警示标志；施工人员在危险作业时未安排专门人员进行现场安全管理；挖掘机操作人员岑某无相关操作证等），也未要求南在以上问题或隐患进行整改。

10.涉案项目劳务单位分管负责人李某未履行安全生产管理职责。未在作业场所危险区域设置安全警示标志，在危险作业时未安排专门人员进操作人员岑某是否持有挖掘机操作证进行作业，未及时消除事故隐患。

（三）事故性质

中国铝业股份有限公司广西分公司教美铝土矿山建设项目——排泥输送系统施工“5.9”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对有关责任单位和人员处理建议

（一）对事故负有责任单位的处罚建议

中铝广西分公司、南方工程公司、忞德工程公司、中铝监理公司在事故中都存在一些违法违规行为，对事故的发生负有一定的责任。依据《安

第六条第二款规定，建议由百色市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项规定，对中铝广西分公司罚，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第六条第二款建议由平果市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第中铝监理公司分别进行行政处罚

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.孙某春在事故中受伤、姚某在事故中死亡，建议不再追究其相关责任。

2.岑某在施工作业过程中违反和不遵守安全管理操作有关规定，建议由忞德工程公司按《挖机租赁合同》条款追究其相关责任。

3.黎某肖未履行安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五)项之规定，是导致事故发生的间接原因产法》第九十六条和《安全生产违法行为行政处罚办法》第六条第二款之规定。建议由百色市应急管理局对黎某肖进行行政处罚。

4.马某义未履行安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五)项之规定，是导致事故发生的间接原因产法》第九十六条和《安全生产违法行为行政处罚办法》第六条第二款之规定。建议由百色市应急管理局对马某义进行行政处罚。

5.黄某未履行安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五)项之规定，是导致事故发生的间接原因。法》第九十六条和《安全生产违法行为行政处罚办法》第六条第二款之规定。建议由平果市应急管理局对黄某进行行政处罚。

6.李某未履行安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五)项、第（六)项之规定，是导致事故发生的国安全生产法》第九十六条和《安全生产违法行为行政处罚办法》第六条第二款之规定。建议由平果市应急管理局对李某进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

针对中国铝业股份有限公司广西分公司教美铝土矿山建设项目——排泥输送系统施工“5˙9”事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，严格落设安全生产主体责任，举一反三，严防类似事故的再次发生，提出以下措施建议：

中铝广西分公司、南方工程公司、恣德工程公司、中铝监理公司要认真落实建设项目施工安全生产主体责任。要结合事故调查报告，认真分患清单，列出整改措施，整改责任落实到人，限期完成隐患整改。

（二）市应急管理局要持续深入开展非煤矿山建设项目安全生产隐患排查力度，结合安全生产专项整治三年行动，加强生产安全事故警示教转包、施工过程中违规操作和违反劳动纪律的行为，有效减少项目施工生产安全事故的发生。

（三）事故案件结案后，年内平果市安委办组织对事故责任追究及整改措施落实情况进行评估；百色市应急管理局、平果市应急管理局对责平果市安委办。

中国铝业股份有限公司广西分公司教美铝土矿山建

设项目——排泥输送系统施工“5˙9”事故调查组

2022年9月1日

友情链接　广西互联网违法和不良信息举报中心　广西互联网辟谣平台

中央部门网站　省（区市）政府网站　广西各部门网站　广西各市网站

政府网站找错　党政机关

网站地图 主办：平果市人民政府办公室

电话：0776-5886045 仅受理网站建设维护相关事宜

邮箱：pgxfbxxg@163.com

桂公网安备 45102302000015号　桂ICP备07005526号

网站标识码 ： 4510230004